

Podcast

Disciplina: Governança de TI

Título do tema: Governança Corporativa e Governança de TI

Autoria: Antônio Palmeira de Araújo Neto

Leitura crítica: Marco Ikuro Hisatomi

Abertura:

Olá, aluno! No podcast de hoje vamos falar sobre os marcos que impulsionaram o grande movimento de governança corporativa dentro das organizações. São quatro estes marcos: ativismos de Robert Monks; relatório Cadbury; princípios e fundamentos da OCDE; surgimento da Lei Sarbanes-Oxley.

Começamos com Robert Monks, que é uma personagem importante na história recente da governança corporativa. Ele nasceu em 1933 nos Estados Unidos e já desde a juventude começou a adquirir experiências tanto na vida privada quanto no serviço público. Todo seu ativismo começa a ganhar corpo quando ele percebe que o traçado estratégico das empresas passou a ser cada vez mais elaborado pelos diretores e executivos, sem incluir os proprietários. Segundo Monks isto era uma distorção e poderia levar as organizações por caminhos diferentes dos aspectos fundantes da empresa e dos desejos dos acionistas.

A ideia de Monks era que a tríade formada pela direção executiva, conselho de administração e proprietários operasse de maneira adequada e sem desalinhamentos ou desequilíbrios, fazendo que as principais decisões fossem marcadas por um maior protagonismo daqueles que tem propriedade do negócio

É interessante registrar que Robert Monks depois de anos dedicados ao serviço público e as empresas privadas, optou por ser um dos sócios de uma empresa do ramo varejista, adquirindo 100 ações, chegando até a se candidatar ao conselho de administração.

Considerando agora o segundo marco recente, chegamos ao surgimento do relatório cadbury. A compreensão deste marco se dá a partir do papel exercido por Adrian Cadbury. Ele liderou um trabalho no banco da Inglaterra que tinha por objetivo a criação de um código de melhores práticas de governança corporativa. A versão final do código cadbury foi publicada em 1992.

No rol de sugestões de melhores práticas do código Cadbury temos: a importância de reuniões regulares do conselho de administração; a necessidade de constituição mista deste conselho; obrigatoriedade de relatórios e controles corporativas; impossibilidade de conselheiros terem cargos na direção administrativa; dentre outros.

Cadbury e Monks são contemporâneos e ambos vivenciaram este despertar da governança corporativa. Contudo os perfis e os papéis exercidos foram totalmente opostos. Enquanto Monks era mais ativista e suas ações eram mais individuais, Cadbury era um empresário de sucesso trabalhando com uma equipe do banco da Inglaterra.

O terceiro marco da governança corporativa foi o surgimento dos princípios da OCDE. A OCDE é a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, considerada um organismo multilateral que reúne dezenas de países, cujo objetivo é o progresso econômico e o comércio mundial.

Os princípios da OCDE destinados a governança corporativa, trazem para a discussão a forte ligação entre corporações, países e mercados. Isto porque muitas ações que ocorrem dentro de corporações, podem inevitavelmente afetar os mercados e até um país inteiro.

O quarto marco recente da governança corporativa foi a criação da lei Sarbanes Oxley, chamada de Sox. Ela foi criada em 2001 como uma resposta as fraudes e escândalos financeiros envolvendo uma corporação gigante do ramo de energia chamada Enron.

A Sox estabeleceu uma forte regulação no mercado de capitais, impondo a necessidade, para todas as empresas capital aberto na bolsa dos Estados Unidos, de estabelecer controles de governança corporativa.

As determinações da Sox se estendem até a área de TI, porque é justamente na sua infraestrutura que as informações financeiras estão armazenadas.

Fechamento:

Este foi nosso *podcast* de hoje que enfatizou a influência dos marcos recentes da governança corporativa para que possa te estimular a estudar mais sobre a governança! Até a próxima!